

1501428-87.2021.8.26.0201

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: TIAGO TADEU SANTOS COELHO

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... ser preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas o declarante foi encaminhado até o CDP de Álvaro de Carvalho-SP. Que o declarante levava consigo uma porção pequena de "maconha" e uma moeda de 0,25 (vinte e cinco centavos) que estavam escondidas no bolso de seu short. Que durante a inclusão no CDP, enquanto passava pelo aparelho de "Body scanner" foi encontrado em seu poder ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dr. Martinho Funchal de Barros, 50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501428-87.2021.8.26.0201 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501428-87.2021.8.26.0201

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3088419/2021 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO, 21066956 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO, 21066950 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO, 119/2021/201 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO, 7167/2021/504 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS FELIPE TADDEI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TIAGO TADEU SANTOS COELHO

Vistos.

VINICIUS FELIPE TADDEI, qualificado nos autos, está sendo processado pela suposta prática do crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Relatório dispensado (artigo 81, § 3º, Lei nº 9.099/95).

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/06), pelo auto de exibição/apreensão (fl. 08), pelos termos de declarações (fls. 10 e 12), pelo laudo pericial (fls. 16/19) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

Em solo policial, a testemunha JADER APARECIDO BOCCHI JUNIOR narrou que: “o depoente exerce as funções de Agente Penitenciário no CDP de Alvaro de Carvalho. Foi o depoente quem realizou a revista por meio de "BODU SCANNER" em face do preso VINICIUS FELIPE TADDEI, quando de sua inclusão naquela unidade prisional, oportunidade em que se detectou a presença da moeda de 0,25 centavos e de pequena porção semelhante a "Maconha". Ante aos fatos, descreveu o ocorrido em "Comunicado de Evento" e apresentou a ocorrência ao Plantão da Sub-região, em Marília SP.” (fl. 10). Em juízo, contou que: “no dia dos fatos, por volta de 18h40min, foi revistar o acusado com body scanner, visualizou uma imagem em seu bolso e o questionou, que declarou ser moeda e maconha. Em seguida, fez os devidos comunicados do evento. Explicou que os objetos encontrados com o acusado estavam em seu bolso e que o acusado estava sendo revistado para ingressar na unidade prisional.”

Durante o interrogatório em solo policial, o acusado VINICIUS FELIPE TADDEI alegou que: “atualmente encontra-se preso cumprindo preventivamente pena pelo artigo 33 da Lei de Drogas. Que no dia dos fatos, após ser preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas o declarante foi encaminhado até o CDP de Álvaro de Carvalho-SP. Que o declarante levava consigo uma porção pequena de "maconha" e uma moeda de 0,25 (vinte e cinco centavos) que estavam escondidas no bolso de seu short. Que durante a inclusão no CDP, enquanto passava pelo aparelho de "Body scanner" foi encontrado em seu poder pelos agentes penitenciários a porção de "maconha" e a moeda de metal. Que não tinha a intenção de ingressar na unidade prisional portando drogas ou metais, e que havia esquecido que em seu bolso tinha aquela droga e a moeda. Neste ato fica compromissado a comparecer no Fórum da Comarca, quando devidamente notificado, conforme lei nº 9.099-95.” (fl. 12). DURANTE O INTERROGATÓRIO JUDICIAL, contou que: “estava com a droga quando foi preso, mas não lembrava.”

Pois bem. Analisando o conjunto probatório, entendo que a prova coligida nos autos é suficientemente segura para a expedição de condenatório em desfavor do acusado.

O agente penitenciário relatou que, durante o exercício de suas funções na Penitenciária de Álvaro de Carvalho, realizada a revista pessoal através do “body scanner”, foi identificado com o acusado uma porção de maconha, equivalente a 0,48g, conforme laudo pericial de fls. 16/19.

Com efeito, dadas as circunstâncias da apreensão, não se evidenciou a prática de tráfico, todavia, caracterizado o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

De outro giro, observe-se que o crime descrito no art. 28 é de perigo e para a sua consumação basta apenas o porte do entorpecente, nada relevando a quantidade de droga em poder do usuário. Logo, não se aplica à espécie o princípio da insignificância, isso porque a pouca quantidade de entorpecente não torna atípica a conduta, haja vista que a criminalização decorre das propriedades psicóticas da droga, do risco social e para a saúde pública que representa, e não propriamente em razão dos efeitos que seriam produzidos em cada caso concreto (STF, RT 651/372, RTJ 122/186, 119/453, 119/874; STJ, JSTJ 16/202; TJSP, RJTJSP 133/294, 107/445, 105/447, 104/459; RT676/286, 615/275, 613/316, 601/305, 569/306).

No mesmo norte, ainda, não há que se falar em descriminalização do crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal, consoante reiterado entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do qual destaco: “APELAÇÃO. USO DE ENTORPECENTES.FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICAM A PRÁTICA DO CRIME DE

USO DE ENTORPECENTES. NÃO HOUVE DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA DO ART.28, "CAPUT", DA LEI N. 11.343/06. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 3. Não há que se falar em descriminalização da conduta de posse de substância entorpecente, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, que é direito difuso por excelência e que se sobrepõe à liberdade individual daquele que consome substâncias entorpecentes, vale dizer, sem ferir o direito à intimidade, previsto no art. 5º, X, da CF. Inteligência da Doutrina e da Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Por sinal, em que pese o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, ter se manifestado pela existência de Repercussão Geral, a tese da constitucionalidade do art. 28, da Lei n. 11.343/06, ainda não foi dirimida, devendo prevalecer o entendimento consolidado no âmbito deste tribunal de Justiça até o julgamento final da matéria pelo Pretório Excelso, no sentido da constitucionalidade do crime de uso de substância entorpecente." (Apelação Criminal 023602-49.2011.8.26.0482, julgada em 26/11/2015).

Pelos argumentos acima entendo que não é caso de se reconhecer a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Comprovadas autoria e materialidade, levando-se em conta os elementos concretos do fato, aplico a pena de advertência ao réu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado VINICIUS FELIPE TADDEI, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de ADVERTÊNCIA.

Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição do entorpecente apreendido, preservando-se, nos termos do artigo 32, § 1º, da Lei 11.343/06, amostras necessárias à preservação da prova, considerando ulterior necessidade de realização de novos exames.

Após o trânsito em julgado, realize as anotações de praxe e, se o caso, expeça-se certidão de honorários em favor do patrono constituído por meio do convênio OAB/DPE.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Garça, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA